P U T U S A N

Nomor 2733/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mulya Chandra Als Mul;**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 25 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pancing V Ling II Kel. Besar Kec. Medan Labuhan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama dari Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Mar. 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasehat hukum yaitu Hj. Erlina, S.H., Elfina, S.H., Sri Wahyuni S, S.H., Desi Riana Harahap, S.H., M.H., Syarifahta Sembiring, S.H., Rahmah Lubis, S.H., Advokat pada lembaga bantuan hukum “Menara Keadilan” berkantor di Jalan Bambu No. 64 Medan, berdasarkan penetapan penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 2733/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 22 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2733/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2733/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mulya Candra Als Mul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *dalam dakwaan Pertama.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULYA CANDRA ALS MUL**oleh karena itu dengan pidana selama 6 (enam) Tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram
     Dirampas untuk dimusnahkan
   - Uang tunai sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah)
     Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);-

Setelah mendengar pembelaan Panasehat Hukum dan Terdakwa Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Mebebaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari rumah tahanan negara seketika setelah putusan selesai dibacakan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa, Mulya Chandra Als Mul pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Banten Gg Amal No. 153 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman," perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib saksi Hengki Ariandy Gultom, saksi Safrizal, dan saksi Roy Naca Sembiring (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi bahwa adanya peredaran Narkotika jenis shabu di Jalan Banten Gg Amal No. 153 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikkan lalu sekitar pukul 13.00 Wib saksi Roy Naca Sembiring menghampiri seorang laki-laki yakni terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Roy Naca Sembiring akan membeli Narkotika jenis shabu, lalu ketika terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu kepada saksi Roy Naca Sembiring, para saksi langsung mengamankan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dari tangan sebelah kanan terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) dari saku terdakwa lalu para saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa tentang kepemilikkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram diperoleh dari IJUL (DPO) yang akan diperjualbelikan terdakwa dan uang sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor: 5781/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh 1) Riski Amalia, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Mulya Chandra Als Mul.

Bahwa barang bukti milik Mulya Chandra Als Mul adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Bahwa terdakwa Mulya Chandra Als Mul tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa, Mulya Chandra Als Mul pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Banten Gg Amal No. 153 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib saksi Hengki Ariandy Gultom, saksi Safrizal, dan saksi Roy Naca Sembiring (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi bahwa adanya peredaran Narkotika jenis shabu di Jalan Banten Gg Amal No. 153 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikkan lalu sekitar pukul 13.00 Wib saksi Roy Naca Sembiring menghampiri seorang laki-laki yakni terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Roy Naca Sembiring akan membeli Narkotika jenis shabu, lalu ketika terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu kepada saksi Roy Naca Sembiring, para saksi langsung mengamankan terdakwa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dari tangan sebelah kanan terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) dari saku terdakwa lalu para saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa tentang kepemilikkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram diperoleh dari IJUL (DPO) dan uang sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor: 5781/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh 1) Riski Amalia, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Khairul Ichsan Lubis.

Bahwa barang bukti milik Mulya Chandra Als Mul adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Mulya Chandra Als Mul tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Hengki Ariandy Gultom, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama teman anggota Polisi dari Satres Narkoba Polrestabes Medan telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Banten Gg Amal No. 153 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia karena telah melakukan tindak pidana menjual, menyerahkan narkotika golongan I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 mendapat informasi yang memberitahukan tentang adanya peredaran Narkotika jenis shabu bertempat di Jalan Banten Gg Amal No. 153 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia, selanjutnya saksi dan rekan dari Satres Narkoba Polrestabes Medan melakukan penyelidikan;
- Bahwa, sekitar pukul 13.00 Wib Roy Naca Sembiring telah diperintahkan untuk menyamar sebagai pembeli narkotika golongan I jenis sabu (undercover buy) telah menjumpai terdakwa dengan mengatakan bahwa Roy Naca Sembiring akan membeli Narkotika jenis shabu, lalu ketika terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu kepada Roy Naca Sembiring, selanjutnya saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dari tangan sebelah kanan terdakwa;
  - Uang tunai sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) dari dalam saku terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa, pada saat saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa atas kepemilikkan Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dari kawannya bernama IJUL;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah diamankan dan dibawa ke Kantor Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terhadap perbuatan yang dilakukan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membantahnya pada pokoknya:

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, bukan milik Terdakwa karena barang tersebut adalah milik anggota polisi yang disuruh mengaku milik Terdakwa;
- Bahwa, Uang tunai sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang diperolehnya sebagai penghasilan membawa mobil trevel, bukan hasil penjualan narkotika golongan I jenis sabu dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam masalah jual beli narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana yang dituduhkan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, pada saat ditangkap sampai dengan diperiksa ditingkat penyidikan telah dipaksa dan dipukul oleh pihak kepolisian;

2. Saksi. Roy Naca Sembiring, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama teman anggota Polisi dari Satres Narkoba Polrestabes Medan telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Banten Gg Amal No. 153 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia karena telah melakukan tindak pidana menjual, menyerahkan narkotika golongan I;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 mendapat informasi yang memberitahukan tentang adanya peredaran Narkotika jenis shabu bertempat di Jalan Banten Gg Amal No. 153 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia, selanjutnya saksi dan rekan dari Satres Narkoba Polrestabes Medan melakukan penyelidikan;
- Bahwa, sekitar pukul 13.00 Wib saksi diperintahkan menyamar untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu (undercover buy) telah menjumpai terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi akan membeli Narkotika jenis shabu, lalu ketika terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu kepada Roy Naca Sembiring, selanjutnya saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dari tangan sebelah kanan terdakwa;
  - Uang tunai sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) dari dalam saku terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa, pada saat saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa atas kepemilikkan Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dari kawannya bernama IJUL;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah diamankan dan dibawa ke Kantor Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terhadap perbuatan yang dilakukan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membantahnya pada pokoknya:

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, bukan milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa karena barang tersebut adalah milik anggota polisi yang disuruh mengaku milik Terdakwa;

- Bahwa, Uang tunai sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang diperolehnya sebagai penghasilan membawa mobil trevel, bukan hasil penjualan narkotika golongan I jenis sabu dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam masalah jual beli narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana yang dituduhkan kepadanya;
- Bahwa, pada saat ditangkap sampai dengan diperiksa ditingkat penyidikan telah dipaksa dan dipukul oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisi Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 5781/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Riski Amalia dan Muhammad Hafiz Ansari selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperiksa dan dianalisis berupa1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram milik Terdakwa Mulya Chandra Als Mul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 358/09.37.00/2022 tanggal 22 September 2022 yang ditandatangani oleh Anggara Sulistio, selaku pimpinan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Gaharu. Berdasarkana hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berikan narkotika jenis sabu (*Metafetamina*) dengan berat bersih 0.07 (nol koma tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah didakwa melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu pada hal Terdakwa tidak pernah melakukannya;
- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Satres Narkoba pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat rumah orang tua Terdakwa di Jalan Banten Gg Amal No. 153 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia;
- Bahwa, pada saat Terdakwa membantah bahwa barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, sabu tersebut bukan milik Terdakwa karena itu adalah milik anggota polisi yang disuruh mengaku milik Terdakwa;

- Bahwa, Uang tunai sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang diperolehnya sebagai penghasilan membawa trevel, bukan hasil penjualan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa, bermula pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa baru pulang membawa trevel dan langsung pulang kerumah orang tuanya karena saat itu orang tua Terdakwa dalam keadaan sakit. Sekira pukul 10.00 Wib selesai beristirahat dan sarapan pagi didepan teras, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah sambil menutup pintu. Sekira pukul 11.00 Wib tiba-tiba pintu rumah ibu Terdakwa digedor oleh beberapa anggota Polisi secara kasar dan langsung masuk kedalam rumah, saat itu Terdakwa mengira ibu terjatuh, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam ruang tamu dan beberapa orang anggota polisi langsung menangkap Terdakwa, ibu Terdakwa memeluk Terdakwa dengan maksud supaya Terdakwa jangan ditangkap, namun saat itu salah satu anggota polisi telah menodongkan pistolnya ke kepala ibu dan kepaha adik kandung Terdakwa. Saat itu Terdakwa dan langsung ditarik secara paksa Terdakwa dari pelukan ibu;
- Bahwa, pada saat itu adik Terdakwa menanyakan kepada anggota polisi surat perintah penangkapan, namun oleh anggota polisi tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap dalam keadaan tangan Terdakwa diborgol kebelakang dan dibawa naik kedalam mobil mereka dan sepanjang dalam perjalanan Terdakwa telah dipukul dan disiksa oleh anggota polisi untuk disuruh mengaku bahwa barang bukti berupa sabu adalah milik Terdakwa, pada hal sabu tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa, akibat pukulan tersebut badan, muka Terdakwa memar, kepala Terdakwa pada bagian samping kiri bengkak;
- Bahwa, keterangan Terdakwa di dalam BAP tidak benar karena saat Terdakwa memberikan keterangannya pada tingkat pemeriksaan di penyidikan dalam keadaan tertekan. Terdakwa dipaksa untuk menangdatangani BAP yang telah dibuatkan oleh penyidik dan di depan penyidik dada Terdakwa telah ditendang oleh anggota polisi sehingga Terdakwa mengalami sakit dan sesak tidak biasa bernafas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan yaitu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Saksi. Yatimi, telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena ianya adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat rumah saksi beralamat di Jalan Banten Gg Amal No. 153 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi tidak pernah melakukan penggeledahan dirumah saksi dan saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
  - Uang tunai sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa, bermula pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa baru pulang membawa trevel dan langsung pulang kerumah saksi karena saat itu saksi dalam keadaan sakit. Sekira pukul 10.00 Wib selesai beristirahat lalu Terdakwa sarapan pagi di depan teras, kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam rumah sambil menutup pintu dan duduk diluar rumah sambil menghisap rokok, sedangkan saksi berada di dalam rumah;
- Bahwa, sekira pukul 11.00 Wib tiba-tiba pintu rumah saksi telah digedor oleh 4 (empat) orang anggota Polisi secara kasar lalu dengan paksa mereka masuk kedalam rumah saksi. Saat itu terjadi keribut-ribut, lalu Terdakwa masuk kedalam ruang tengah sambil mengatakan kepada saksi “tekap .... tekap (polisi)”, kemudian saksi saat itu langsung memeluk tubuh Terdakwa, namun oleh anggota Polisi telah menarik badan Terdakwa secara paksa dari pelukan saksi, karena saksi tetap bersikeras mempetahankannya, kemudian salah seorang anggota Polisi telah menodongkan pistolnya ke kepala saksi dan juga juga kearah paha anak saksi bernama Anisa Jamalia karena dia berusaha mempertanyakan kepada pihak kepolisian perihal surat perintah pennagkapan yang tidak dapat ditunjukkan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa Terdakwa saat itu mempertanyakan kepada anggota Polisi dengan mengatakan “apa salah saya, ... apa salah saya”, namun pihak kepolisian tidak mennghiraukannya, selanjutnya kedua tangan Trdakwa telaha diborgol kebelakang dan langsung dibawa naik kedalam mobil mereka;
- Bahwa, saat Terdakwa ditangkap telah dituduh melakukan memiliki sabu, namun pada saat Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi tidak ada dilakukan penggeledahan dan polisi tidak juga menunjukkan barang bukti sabu kepada Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa yang diceritaka kepada saksi saat menjenguknya ditahan di kantor polisi mengatakan bahwa sabu yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah milik anggota Polisi yang diambil dari dalam kantong salah seorang anggota polisi yang telah menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi. Anisa Jamalia, telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena ianya adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat rumah ibu saksi beralamat di Jalan Banten Gg Amal No. 153 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi saksi tidak pernah melihat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah ibu saksi dan saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
  - Uang tunai sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa, bermula pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa baru pulang membawa trevel dan langsung pulang kerumah ibu saksi karena saat itu ibu saksi dalam keadaan sakit. Sekira pukul 10.00 Wib selesai beristirahat lalu Terdakwa sarapan pagi di depan teras, kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam rumah sambil menutup pintu dan duduk diluar rumah sambil menghisap rokok, sedangkan saksi berada di dalam rumah bersama dengan ibu;
- Bahwa, sekira pukul 11.00 Wib tiba-tiba pintu rumah ibu saksi telah digedor oleh 4 (empat) orang anggota Polisi secara kasar lalu dengan paksa mereka masuk kedalam rumah ibu saksi. Saat itu terjadi keribut-ribut, lalu Terdakwa masuk kedalam ruang tengah sambil mengatakan kepada saksi “tekap .... tekap (polisi)”, kemudian ibu saksi saat itu langsung memeluk tubuh Terdakwa, namun oleh anggota Polisi telah menarik badan Terdakwa secara paksa dari pelukan ibu saksi, karena ibu tetap bersikeras mempetahankannya, kemudian salah seorang anggota Polisi telah menodongkan pistolnya ke kepala ibu saksi dan juga juga kearah paha saksi karena saksi berusaha mempertanyakan apa kesalahan Terdakwa sehingga dia ditangkap dan saksi mepertanyakan kepada pihak kepolisian perihal surat perintah pennagkapan yang tidak dapat ditunjukkan oleh pihak kepolisian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, Terdakwa saat itu juga mempertanyakan kepada anggota Polisi dengan mengatakan “apa salah saya, ... apa salah saya”, namun pihak kepolisian tidak mennghiraukannya, selanjutnya kedua tangan Trdakwa telaha diborgol kebelakang dan langsung dibawa naik kedalam mobil mereka;
- Bahwa, saat Terdakwa ditangkap telah dituduh melakukan memiliki sabu, namun pada saat Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi tidak ada dilakukan penggeledahan dan polisi tidak juga menunjukkan barang bukti sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa yang diceritaka kepada saksi saat menjenguknya ditahan di kantor polisi mengatakan bahwa sabu yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah milik anggota Polisi yang diambil dari dalam kantong salah seorang anggota polisi yang telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa, pada saat saksi menjenguk Terdakwa saat ditahan di kantor Polrestabes Medan melihat kepala dan muka Terdakwa dalam keadaan bengkak dan memar;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi memberitahukan saat Terdakwa ditangkap dan dalam perjalanan dan sampai di ke Kantor Polisi Terdakwa telah dipukul sampai babak belur oleh anggota Polisi. Oleh anggota Polisi telah memaksa Terdakwa untuk menyuruh mengakui perbuatannya, pada hal Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengadirkan saksi verbalisan;

Saksi. Santa M.D. Sitepu, dipersidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya;

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh oleh anggota polisi dari Satres Narkoba Polrestabes Medan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat dirumah saksi beralamat di Jalan Banten Gg Amal No. 153 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia karena telah melakukan tindak pidana tarsaksi/ menjual narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa telah menjual narkotika golongan I jenis sabu kepada anggota Polisi bernama Roy Naca Sembiring saat itu sedang melakukan penyamaran sebanyak satu paket kecil seberat 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, sedangkan uang sejumlah R112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) adalah uang hasil transaksi menjual sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak satu kali dan telah membuatkan berita acara pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022;
- Bahwa, berita acara pemeriksaan keterangan Terdakwa, saksi buat berdasarkan keterangan yang telah Terdakwa berikan sendiri dan bukan karangan saksi. cara saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa melalui tanya jawab, selanjutnya telah saksi tuliskan dalam bentuk berita acara. Selanjutnya kepada Terdakwa telah disuruh untuk membacanya, lalu Terdakwa telah menandatanginya sendiri;
- Bahwa, saksi tidak pernah memaksa, mengancam, memukul Terdakwa pada saat dia memberikan keterangan pada saat pemeriksaan pada tingkat penyidikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membantah pada pokoknya:

- Bahwa, pada saat Terdakwa diperiksa dalam keadaan dipaksa dan dipukul, namun yang memukul adalah anggota polisi lain;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mengakui atas perbuatan yang sangkakan kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berta bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah didakwa melakukan tindak pidana Narkotika goloangan I jenis sabu;
- Bahwa, benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Satres Narkoba Polrestabes Medan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Banten Gg Amal No. 153 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia;
- Bahwa, benar dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
  - Uang tunai sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah diamankan dan dibawa ke Kantor Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Pertama:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau.

Kedua:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata “barang siapa”, Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah “setiap orang”. Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur "barang siapa/setiap orang" tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur "barang siapa/setiap orang" baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **Mulya Chandra Als Mul**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kata dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur dari kata tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke-tiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan hak adalah seseorang diberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain dari adanya hak tentu ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana. Ada juga yang mengartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht), perbuatan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukanan oleh Lamintang. bahwa Istilah "tanpa hak" dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". meliputi beberapa pengertian, yaitu:

a. Bertentangan dengan hukum objektif;
b. Bertentangan dengan hak orang lain;
c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
d. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menurut Sudarto, terdapat 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis);

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa arti kata menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai). Referensi: http://kamusbahasaindonesia. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Perantara adalah orang yang menjadi penghubung, makelar dalam jual beli. Menukar adalah mengganti (dengan yang lain) menyilih, mengubah. Menyerahkan adalah memberikan, menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan. Menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

a. Keadilan;
b. Pengayoman;
c. Kemanusiaan;
d. Ketertiban;
e. Perlindungan;
f. Keamanan;
g. Nilai-nilai ilmiah; dan
h. Kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

a. Narkotika Golongan I;
b. Narkotika Golongan II; dan
c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tanggal: 12 Oktober 2009 bahwa narkotika jenis sabu masuk dalam daftar narkotika golongan I yang tercatat pada nomor urut 61 dengan sebutan METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α –dimetilfenetilamina;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota polisi dari Satres Narkoba Polrestabes Medan karena telah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjual, menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hengki Ariandy Gultom, saksi. Roy Naca Sembiring, S.H. pokoknya menerangkan bahwa saksi bersama teman anggota Polisi dari Satres Narkoba Polrestabes Medan telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Banten Gg Amal No. 153 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia karena telah melakukan tindak pidana menjual, menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 mendapat informasi yang memberitahukan tentang adanya peredaran Narkotika jenis shabu bertempat di Jalan Banten Gg Amal No. 153 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia, selanjutnya saksi dan rekan dari Satres Narkoba Polrestabes Medan melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.00 Wib Roy Naca Sembiring telah diperintahkan untuk menyamar sebagai pembeli narkotika golongan I jenis sabu (undercover buy) telah menjumpai terdakwa dengan mengatakan bahwa Roy Naca Sembiring akan membeli Narkotika jenis shabu, lalu ketika terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu kepada Roy Naca Sembiring, selanjutnya saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dari tangan sebelah kanan terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) dari dalam saku terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan sabu;

Menibang, bahwa pada saat saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa atas kepemilikkan Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dari kawannya bernama IJUL. Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terhadap perbuatan yang dilakukan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar barang bukti yang diajukan kepersidangan ini adalah narkotika golongan I jenis sabu, maka Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Analisi Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 5781/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Riski Amalia dan Muhammad Hafiz Ansari selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperiksa dan dianalisis berupa1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram milik Terdakwa Mulya Chandra Als Mul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa guna mengetahui berat barang bukti telah dikuatkan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 358/09.37.00/2022 tanggal 22 September 2022 yang ditandatangani oleh Anggara Sulistio, selaku pimpinan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Gaharu. Berdasarkana hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berikan narkotika jenis sabu (*Metafetamina*) dengan berat bersih 0.07 (nol koma tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti kepersidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berta bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah dibantah oleh Terdakwa pada pokoknya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, bukan milik Terdakwa karena barang tersebut adalah milik anggota polisi yang disuruh mengaku milik Terdakwa. Sedangkan Uang tunai sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang diperolehnya sebagai penghasilan membawa mobil trevel, bukan hasil penjualan narkotika golongan I jenis sabu dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam masalah jual beli narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut telah dikuatkan dengan keterangan Terdakwa ditambah keterangan saksi Yatimi dan saksi Anisa Jamalia pada pokoknya bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi tidak pernah melihat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah ibu saksi dan saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa baru pulang membawa trevel dan langsung pulang kerumah ibunya yaitu saksi Yatimi karena saat itu ibunya dalam keadaan sakit. Sekira pukul 10.00 Wib selesai beristirahat lalu Terdakwa sarapan pagi di depan teras, kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam rumah sambil menutup pintu dan duduk diluar rumah sambil menghisap rokok, sedangkan saksi Yatimi dan saksi Anisa Jamalia berada di dalam rumah bersama dengan ibu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.00 Wib tiba-tiba pintu rumah saksi Yatimi telah digedor oleh 4 (empat) orang anggota Polisi secara kasar lalu dengan paksa mereka masuk kedalam rumah saksi Yatimi. Saat itu telah terjadi keributan, lalu Terdakwa masuk kedalam ruang tengah sambil mengatakan kepada saksi "tekap .... tekap (polisi)", kemudian saksi Yatimi saat itu langsung memeluk tubuh Terdakwa, namun oleh anggota Polisi telah menarik badan Terdakwa secara paksa dari pelukan saksi Yatimi, karena ibunya tetap bersikeras mempetahankan Terdakwa, kemudian salah seorang anggota Polisi telah menodongkan pistolnya ke kepala saksi Yatimi dan juga kearah paha saksi Anisa Jamalia karena saksi Anisa Jamalia berusaha mempertanyakan apa kesalahan Terdakwa sehingga dia ditangkap dan saksi Anisa Jamalia mempertanyakan kepada pihak kepolisian perihal surat perintah penangkapan yang tidak dapat ditunjukkan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mempertanyakan kepada anggota Polisi dengan mengatakan "apa salah saya, ... apa salah saya", namun pihak kepolisian tidak menghiraukannya, selanjutnya kedua tangan Terdakwa telah diborgol kebelakang dan langsung dibawa naik kedalam mobil Polisi. Pada saat Terdakwa ditangkap telah dituduh melakukan memiliki sabu, namun pada saat Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi tidak ada dilakukan penggeledahan dan polisi tidak juga menunjukkan barang bukti sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan saat Terdakwa ditangkap dan dalam perjalanan sampai dengan di Kantor Polisi (Polrestabes Medan) Terdakwa telah dipukul sampai babak belur oleh anggota Polisi. Oleh anggota Polisi telah memaksa Terdakwa untuk menyuruh mengakui perbuatannya, pada hal Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada saat saksi menjenguk Terdakwa saat ditahan di kantor Polrestabes Medan melihat kepala dan muka Terdakwa dalam keadaan bengkak dan memar;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP tidak benar karena saat Terdakwa memberikan keterangannya pada tingkat pemeriksaan di penyidikan dalam keadaan tertekan. Terdakwa dipaksa untuk menandatangani BAP yang telah dibuatkan oleh penyidik dan di depan penyidik dada Terdakwa telah ditendang oleh anggota polisi sehingga Terdakwa mengalami sakit dan sesak tidak bisa bernafas. Akibat pukulan tersebut badan, muka Terdakwa memar, kepala Terdakwa pada bagian samping kiri bengkak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan telah diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Satres Narkoba Polrestabes Medan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Banten Gg Amal No. 153 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia karena telah melakukan tindak pidana menjual, menyerahkan narkotika golongan I kepada saksi Roy Naca Sembiring (anggota Polisi dari Satres Narkoba Polrestabes Medan) yang menyamar sebagai undercover buy;

Menimbang, bahwa pembelian terselubung (*Undercover Buy*) merupakan suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana narkotika. Seorang informan atau anggota polisi (*Undercover Buy*) atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi, bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika, dengan maksud pada saat terjadi transaksi nantinya, penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply narkotika dapat ditangkap beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, menyebutkan bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 menyebutkan bahwa Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 75 huruf J Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kewenangan penyidik melakukan Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) hanya diberikan kepada penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN). Namun demikian kepada penyidik Polri diberikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kewenangan untuk melakukan Teknik penyidikan Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) hal tersebut sebagaimana dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf f Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyebutkan bahwa:

(1) Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:
   a. pengolahan TKP;
   b. pengamatan (observasi);
   c. wawancara (interview);
   d. pembuntutan (surveillance);
   e. penyamaran (undercover);
   f. pembelian terselubung (undercover buy);
   g. penyerahan di bawah pengawasan (control delivery);
   h. pelacakan (tracking); dan/atau
   i. penelitian dan analisis dokumen.

(2) Sasaran penyelidikan meliputi:
   a. orang;
   b. benda atau barang;
   c. tempat;
   d. peristiwa/kejadian; dan/atau
   e. kegiatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan kepersidangan dan juga setelah membaca, mempelajari lebih lanjut berkas perkara serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak menemukan surat perintah tertulis dari pimpinan dari pihak kepolisian dalam rangka melakukan teknik Undercover Buy dalam perkara aquo, pada hal diketahui perintah tertulis dari pimpinan tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi karena hal itu adalah perintah Undang-Undang;

Menimbang, bahwa teknik pengungkapan tindak pidana yang dilakukan melalui Undercover Buy telah diakui dan dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, namun perlu diperhatikan bahwa sebelum melakukan tindakan Undercover Buy harus dipenuhinya prosedur dan syarat untuk itu, salah satunya adalah adanya perintah tertulis dari pimpinan dan hal tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja. Jika hal ini tidak diikuti, maka dikhawatirkan nantinya akan disalah gunakan dalam praktek dilapangan, sehingga dengan begitu mudahnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seseorang dapat ditangkap dengan alasan telah dilakukan melakukan teknik Undercover Buy;

Menimbang, bahwa ketika tidak memenuhi perintah Undang-Undang dalam rangka melakukan tindakan Undercover Buy, berarti telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka segala tindakan yang dilakukan yang bertentangan dengan hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Terhadap tindakan Undercover Buy yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam perkara Aquo harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap fakta dan bukti yang diajukan kepersidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum Maupun oleh Terdakwa. Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum lalu dibuktikan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Hengki Ariandy Gultom dan saksi Roy Naca Sembiring (masing-masing sebagai anggota Polisi dari Satres Narkoba Polrestabes Medan) menerangkan Terdakwa telah ditangkap oleh saksi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Banten Gg Amal No. 153 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia, karena telah menjual, menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi Roy Naca Sembiring sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram), dimana pada saat itu saksi Roy Naca Sembiring telah diperintahkan berperan sebagai Undercover Buy. Dan saat Terdakwa ditangkap juga telah disita uang sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah dibantah oleh Terdakwa dengan dikuatkan oleh adanya 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Yatimi dan saksi Anisa Jamalia pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa baru pulang membawa trevel dan langsung pulang kerumah ibunya yaitu saksi Yatimi karena saat itu ibunya dalam keadaan sakit. Sekira pukul 10.00 Wib selesai beristirahat lalu Terdakwa sarapan pagi di depan teras, kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam rumah sambil menutup pintu dan duduk diluar rumah sambil menghisap rokok, sedangkan saksi Yatimi dan saksi Anisa Jamalia berada di dalam rumah bersama dengan ibu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.00 Wib tiba-tiba pintu rumah saksi Yatimi telah digedor oleh 4 (empat) orang anggota Polisi secara kasar lalu dengan paksa mereka masuk kedalam rumah saksi Yatimi. Saat itu telah terjadi keributan, lalu Terdakwa masuk kedalam ruang tengah sambil mengatakan kepada saksi "tekap .... tekap (polisi)", kemudian saksi Yatimi saat itu langsung memeluk tubuh Terdakwa, namun oleh anggota Polisi telah menarik badan Terdakwa secara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

paksa dari pelukan saksi Yatimi, karena ibunya tetap bersikeras mempetahankan Terdakwa, kemudian salah seorang anggota Polisi telah menodongkan pistolnya ke kepala saksi Yatimi dan juga juga kearah paha saksi Anisa Jamalia karena saksi Anisa Jamalia berusaha mempertanyakan apa kesalahan Terdakwa sehingga dia ditangkap dan saksi Anisa Jamalia mempertanyakan kepada pihak kepolisian perihal surat perintah penangkapan yang tidak dapat ditunjukkan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram) bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menjual sabu tersebut kepada siapun, akan tetapi sabu tersebut adalah milik dari anggota polisi yang telah menangkap Terdakwa dan oleh pihak kepolisian telah memaksa Terdakwa dengan cara dipukul sampai kepala dan muka Terdakwa bengkak dan lebam;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari bukti tersebut maka telah terlihat dengan jelas bahwa telah terjadi perbedaan yang mencolok mengenai waktu terjadi penangkap terhadap diri Terdakwa dimana menurut saksi dari kepolisian menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Banten Gg Amal No. 153 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia karena telah menjual narkotika golongan I jenis sabu. Sementara disisi lain dari keterangan saksi meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di dirumah ibunya beralamat di Jalan Banten Gg Amal No. 153 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia;

Menimbang, bahwa dari dua fakta dan bukti yang berbeda tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidaklah benar Terdakwa telah ditangkap pada pukul 13.00 Wib, namun yang benar adalah Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat dirumah ibunya beralamat di Jalan Banten Gg Amal No. 153 Kel. Helvetia Kec. Medan Helveti. Apabila Terdakwa telah ditangkap pada pukul 11.00 Wib maka dapat dipastikan bahwa tidak benar Terdakwa telah melakukan transaksi narkotika yaitu menjual narkotika golongan I jenis sabu pada pukul 13.00 Wib karena pada saat itu Terdakwa telah lebih duluan ditangkap dan dibawa ke Kantor Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki, mengusai narkotika golongan I jenis sabu, demikian juga telah terbukti bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual narkotika golongan I jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram) kepada saksi Roy Naca Sembiring (anggota Polisi yang menyamar/ Undercover Buy);

Menimbang, bahwa bedasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur kedua yaitu Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif.pertama Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah dinyatakan tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan hukum pada unsur ini, maka dengan mengambil alih petimbangan hukum unsur setiap orang pada unsur pertama pada dakwaan alternatif pertama diatas maka Majelis Hakim menyatakan tidak akan mepertimbangkan lebih lanjut dan menyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uaraian pertimbangan hukum dalam unsur kedua ini, maka dengan mengambil alih segala pertimbangan hukum pada unsur kedua dalam dakwaan pertama diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Satres Narkoba Polrestabes Medan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat dirumah ibunya yaitu saksi Yatimi beralamat di Jalan Banten Gg Amal No. 153 Kel. Helvetia Kec. Medan Helveti, bukan pada pukul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13.00 Wib sebagaimana yang diterangkan oleh saksi penangkap sebagaimana diuraiankan dalam pertimbangan hukum diatas;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, oleh pihak Kepolisian tidak pernah dilakukan penggeledahan ditempat Terdakwa ditangkap (rumah ibu Terdakwa) sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Yatimi dan saksi Anisa Jamalia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dalam dakwaan pertama juga diambil alih dala m pertimbangan hukum pada unsur ini, dengan sangat jelas tergambar bahwa terhadap barang bukti narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah bukan milik Terdakwa dengan dasar alasan bahwa saat Terdakwa ditangkap dirumah ibunya tidak dilakukan tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan, sehingga timbul pertanyaan dari mana barang bukti tersebut ditemukan dan siapa pemilik terhadap barang bukti tersebut. Atas dasar alasan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap kepemilikan, penguasaan terhadap barang bukti narkotika sebagai barang bukti dalam perkara aquo adalah benar bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur kedua yaitu Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan pertama atau kedua tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai terbuktinya Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, dengan merujuk pada segala hal yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum diatas dimana telah terlihat dengan sangat jelas bahwa tuduhan atas diri Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu, tidak dikuatkan dengan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan ketentuan tersebut setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati atas bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan, namun Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa selama ini telah berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berta bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang dan terlarang untuk diedarkan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Karena uang tersebut adalah milik dari Terdakwa yang diperolehnya dari hasil jerih payahnya sebagai sopir trevel, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Mulya Chandra Als Mul** tersebut di atas, tidak terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan pertama atau kedua penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berta bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
     Dimusnahkan;
   - Uang tunai sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);
     Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eti Astuti, S.H., M.H., dan Nurmiati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantut Umum Rahmayani Amir Ahmad. SH. Penuntut Umum dengan didampingi Penasehat Hukum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Eti Astuti, S.H., M.H.	Sayed Tarmizi, S.H., M.H
Nurmiati, S.H.	

Panitera Pengganti,

Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)